به بتًّا في الظاهر وعلى العلم في الخفيّ والغلّةُ له للفسخ ولم تُردّ بخلاف ولد وثمرةٍ أُبّرت وصوفٍ تمّ كشفعة واستحقاقٍ وتفليسٍ وفسادٍ ودخلت في ضمان البائع ان رَضِيَ بالقبض او ثبت عند حاكم وان لم يحكم ولم يُردّ بغلط ان سُمّي باسمه ولا بغبْن ولو خالف العادة وهل الا ان يستسلم ويُخبِره بجهله او يستأمنه تردُّد ورُدّ في عهدة الثلاث بكلّ حادث الا ان يبيع ببراءة ودخلت في الاستبراء والنفقة والأرشُ كالموهوب له الا المستثنى مالُه وفي عهدة السنة بجذام وبرصٍ وجنونٍ لا بكضربة ان شُرطا او اعتيدا وللمشتري إسقاطُهما والمحتملُ بعدهما منه لا في مُنكَحٍ به او مُخالَعٍ او مُصالَحٍ في دم عمد او مُسلَمٍ فيه او به او قرضٍ او على صفة او مُقاطَعٍ به مُكاتَبٌ او مبيعٍ على كمفلّس او مشترًى للعتق او مأخوذٍ عن دين او رُدّ بعيب او وُرث او وُهب او اشتراها زوجُها او مُوصًى ببيعه من زيد او ممّن أحبّ او بشرائه للعتق او مُكاتَبٍ به او المبيعِ فاسدا وسقطتا بعتق فيهما وضمن بائعٌ مكيلا لقبضه بكيل كموزون ومعدود والأجرةُ عليه بخلاف الإقالة والتوليةِ والشركةِ على الأرجح فكالقرض واستمرّ بمعيار ولو تولّاه المشتري وقبضُ العقار بالتخلية وغيره بالعرف وضُمن بالعقد الا المحبوسة للثمن او الإشهادِ فكالرهن والا الغائب فبالقبض والا المواضعة فبخروجها من الحيضة والا الثمار للجائحة وبُدِّئ المشتري للتنازع والتلف وقتَ ضمان البائع بسماويّ يُفسخ وخُيّر المشتري ان غُيّب او عُيّب او استُحقّ شائعٌ وان قلّ وتلفُ بعضه او استحقاقُه كعيب به وحَرُمَ التمسّك بالأقلّ الّا المثليّ ولا كلامَ لواجد في قليل لا ينفكّ كقاعٍ وان انفكّ فللبائع التزامُ الربع بحصّته لا أكثرَ وليس للمشتري التزامُه بحصّته مطلقا ورُجع للقيمة لا للتسمية وصحّ